

0021529-66.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2170/2016 - 8º

Distrito Policial - Brás, 340/2016 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0021529-66.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0021529-66.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2170/2016 - 8º

Distrito Policial - Brás, 340/2016 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA porque teria cometido os crimes previstos no "caput" dos artigos 155 e 180, ambos do CP. Consta na exordial que no dia 21 de março de 2016, por volta das 19h, na Praça Agente Cícero, nesta cidade, o acusado teria subtraído para si R\$ 120,00 de Raquel Santos de Jesus. Consta, ainda, que, no período compreendido entre 2 de outubro de 2015 e 22 de março de 2016, em local não apurado, nesta cidade, o réu teria adquirido e recebido em proveito próprio um telefone celular de Thiago da Silva Vasconcelos, sabendo ser produto de crime. A denúncia foi recebida (fls. 106/107), providência ratificada a fls. 174/175. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 169), ofertou resposta à acusação (fls. 173). A instrução processual contou com a oitiva de uma testemunha. O réu é revel. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates as partes postularam a absolvição do réu. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a improcedência integral desta ação penal. A testemunha Julio não se recordou dos fatos. Diante deste frágil panorama probatório é de rigor a absolvição do acusado. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE esta ação penal para o fim de ABSOLVER CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA, qualificado nos autos, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver infringido a proibição contida no "caput" dos artigos 155 e 180, do CP. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA